

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 42 - 43/2545 พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โจทก์
นาย อนุชา บุญวิรัตน์ กับพวก จำเลย
นาย อนุชา บุญวิรัตน์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นาย ยงยุทธ ศรีประดิษฐ์ ผู้ประกัน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดย
ได้เสนอหลักประกันมาด้วยแล้ว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 และที่
2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชั่วคราว
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 และที่
2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชั่วคราว
ยกคำร้อง

(ประเสริฐ เขียนนิลศิริ-สุเมธ ตังคจิวงกูร-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ